

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

Il **Comune di Squillace**, (C.F.: 00182160796), con sede in Squillace (CZ) alla Piazza Municipio n. 1

E

Il sig. **Sinatore Rocco**

PREMESSO

Premesso:

che a seguito della rottura della rete idrica comunale posta su corso G. Pepe, l'immobile di proprietà del sig. **Sinatore Rocco**, individuato catastalmente al foglio di mappa **1.26** **particella 675 sub 4** (piano terra), ha subito danni a causa dell'infiltrazione di acqua dovuta alla predetta rottura della rete idrica comunale;

Dato atto:

che l'Ufficio tecnico comunale, facendo seguito ai numerosi solleciti di risarcimento danni avanzati dal sig. **Sinatore Rocco**, redigeva, a seguito di sopralluogo, una relazione tecnica sullo stato di fatto relativo ad infiltrazione di acqua proveniente dalla rottura della rete idrica comunale nell'immobile sito in vicolo corridoi n. 1, accertando l'effettiva sussistenza del danno subito dal predetto immobile, a causa dell'infiltrazione di acqua dovuta alla rottura della rete idrica comunale posta su corso G. Pepe, all'intersezione con via G. De Rosa, con conseguente quantificazione del danno in Euro 6.000,00;

che, nelle more, le parti sono d'accordo a giungere ad una definizione transattiva della controversia in oggetto.

Tanto premesso e considerato, a seguito di attento esame dei rispettivi interessi, con il presente atto il Comune di Squillace e il sig. **Sinatore Rocco**, volendo bonariamente definire la controversia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1: La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti ne approvano il contenuto;

Art. 2: le parti al fine di addivenire ad una pronta e definitiva soluzione della vicenda in esame, concordano il pagamento in favore del sig. **Sinatra Rocco** della somma onnicomprensiva di € 4.600,00;

Art. 3: Con la sottoscrizione del presente atto, il sig. **Sinatra Rocco** accetta la predetta somma di € 4.600,00 e dichiara di essere soddisfatto da ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla vicenda in esame, rinunciando espressamente ad intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dell'Ente;

Art. 4: il Comune di Squillace, si obbliga a corrispondere al sig. **Sinatra Rocco**, a saldo e stralcio, la somma pari ad euro 4.600,00 onnicomprensiva, da versare in un'unica soluzione.

Art. 5: Il presente atto, non ha carattere novativo, ma è finalizzato alla sola transazione del credito derivante dal risarcimento del danno dovuto dal Comune di Squillace nei confronti del sig. **Sinatra Rocco**;

Art. 6: Le parti dichiarano di avere transattivamente definito nel suddetto modo ogni e qualsivoglia diritto, e/o credito, e/o pretesa rivendicata e/o da rivendicare e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione alla vicenda in esame;

Art. 7: Il presente atto di transazione, redatto in duplice copia, si compone di numero due pagine che vengono tutte sottoscritte dalle parti costituite;

Art. 8: Le Parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver ben compreso tutte le condizioni sopra pattuite e di accettarle integralmente perché così volute, a tutti gli effetti di legge, dichiarando quindi che nella fattispecie *de qua* non ricorrono i presupposti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Catanzaro,

Letto, confermato e sottoscritto

Sig. **Sinatra Rocco**

COMUNE DI SQUILLACE,